

1511912-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... prática dos crimes de receptação, roubo e tráfico de drogas. Disse que comprou o carro de "Trovão", pessoa que lhe informou a origem ilícita do bem, recebeu documentos para circulação e pagou R\$ 5.000,00.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu perpetrou o crime a ele imputado. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos, uníssonos e seguros em todas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511912-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511912-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133165/2022 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 25006903 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2133165 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIEGO VALERIO REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DIEGO VALÉRIO REIS foi denunciado por que, no dia 16 de maio de 2022, na Rua Nova Zelândia nº 13, Grajaú, nesta Cidade e Comarca da Capital, teria recebido, em proveito próprio, um veículo da Marca Chevrolet Onix, branco, Chassi: 9BGKS48U0HG229445, Placa: GGC2420 (fls. 11), sabendo ser produto de crime de que foi vítima Adriana Cristina Rodrigues Ramos (conforme boletim de ocorrência nº 845741/2022 e pesquisas em anexo).

A denúncia foi recebida em 08/06/2022 (fls. 102/104).

O réu constituiu patrono que foi habilitado nos autos (fls. 135).

Nesta audiência foi ouvida a vítima e duas testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos moldes

da denúncia; a Defesa requereu a absolvição do réu com lastro na insuficiência de provas, subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 07/09 e 116/117), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de depósito (fls. 12) e auto de entrega (fls. 115).

A autoria é certa.

A vítima Adriana Cristina Rodrigues Ramos narrou que, no dia 24 de abril de 2022, seu carro foi subtraído. Disse que seu carro contava com uma cadeira de criança, chaves da sua casa e outros objetos pessoais.

A testemunha João Nicolau, policial civil, disse que recebeu informação da empresa de rastreamento dando conta do trajeto realizado pelo automóvel furtado. Na data do fato, foi acionado, localizou o réu, ele estava com a chave do automóvel. O réu disse que era proprietário do carro e que comprou o bem ciente de que se tratava de "bode" - "clonado". O réu desfaleceu, ele disse que tinha passagens criminosas, e tinha receio de constar como procurado. Conduziu o réu e o automóvel à delegacia de polícia; pela numeração do motor apurou que se tratava de produto do crime; a numeração dos chassis foi adulterada.

No mesmo sentido o testemunho do policial civil Luis Ricardo Alves Zibetti. Disse que o automóvel estava estacionado na rua, apenas o réu estava no local.

O réu disse que tem 33 anos, é solteiro, tem 02 filhos (06 e 15 anos), estudou até 01º ano do ensino médio, é vendedor, auferia rendimentos de R\$ 2.000,00, ao mês, foi condenado pela prática dos crimes de receptação, roubo e tráfico de drogas. Disse que comprou o carro de "Trovão", pessoa que lhe informou a origem ilícita do bem, recebeu documentos para circulação e pagou R\$ 5.000,00.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu perpetrou o crime a ele imputado. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos, uníssonos e seguros em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, em consonância com as provas produzidas nos autos, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

Indubitável que o acusado recebeu e tinha ciência da origem ilícita do automóvel, conforme confessado, sendo o dolo evidenciado pelas próprias circunstâncias e dinâmica do fato, notadamente em virtude da falta de apresentação de qualquer documento de porte obrigatório.

No mais, observo que Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza da autoria do crime de receptação, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Portanto, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu ostenta antecedentes criminais (0006149-91.2010.8.26.0024 - fls. 45), fixo a pena base em 01 ano e 03 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente (0027075-34.2018.8.26.0050 - fls. 46), mas o réu confessou o crime, de modo que promovo a compensação da circunstância agravante e atenuante e mantenho a pena intermediária em 01 ano e 03 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 ano e 03 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 do CP, observado os maus antecedentes e reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu DIEGO VALÉRIO REIS como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal a pena de em 01 ano e 03 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado e pagamento de 10 dias-multa no valor unitário mínimo.

Mantenho a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram a decretação, os quais foram recrudesidos em virtude da sanção imposta.
Custas na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.
Sentença publicada em audiência.
São Paulo, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA